

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثانية)

اسم المادة :- القانون الإداري

تاريخ الإمتحان :- ٢٠٢٦/٥/٢٤

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

ثلاثة أسئلة علي الطالب اختيار سؤالين

القسم الثاني :-

ثلاثة أسئلة علي الطالب اختيار سؤالين

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص:٣	س ١ : تكلم عن مفهوم القانون الإداري مبينا تميزه عن باقي القوانين ؟
ص:٥	س ٢ : اشرح بالتفصيل خصائص القانون الإداري ؟
ص:٧	س ٣ : وضح المقصود بالعرف الاداري مبينا اركانه واقسامه ؟
ص:٨	س ٤ : وضح مفهوم الشخصية المعنوية وأنواعها والنتائج المترتبة عليها وانقضائها ؟
ص:١١	س ٥ : وضح مفهوم المركزية الإدارية مبيناً خصائصها ؟
ص:١٣	س ٦ : تكلم عن التفويض كأحد مظاهر عدم التركيز الإداري ؟ صيغة اخري: يعتبر التفويض من اهم مظاهر وتطبيقات عدم التركيز الاداري . وضح ذلك
ص:١٤	س ٧ : وضح مزايا وعيوب المركزية الادارية ؟
ص:١٥	س ٨ : عرف اللامركزية الادارية مبيناً مزاياها وعيوبها ؟

س ١ : تكلم عن مفهوم القانون الإداري مبينا تميزه عن باقي القوانين ؟

عناصر الإجابة

أولاً : مفهوم القانون الإداري

١- المعيار العضوي :

٢- المعيار الموضوعي :

٣- القانون الإداري يمنح السلطات الإدارية حقوقاً وامتيازات استثنائية :

ثانياً : تمييز القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى

١- علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري :

٢- علاقة القانون الإداري بالقانون المدني :

٣- علاقة القانون الإداري بقانون العقوبات :

أولاً : مفهوم القانون الإداري

القانون الإداري ← فرع من فروع القانون العام الداخلي، الذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة، تنظيماً ونشاطاً ورقابة .

القانون الإداري ← القانون الذي يحكم نشاط الإدارة العامة،

بالتالي يمكن تحديد مفهوم القانون الإداري وفقاً لهذا التعريف من خلال ثلاثة معايير:

١- المعيار الأول :- المعيار العضوي:

تعريف القانون الإداري وفقاً (لمعيار العضوي) :- مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة.

٢- المعيار الثاني :- المعيار الموضوعي:

تعريف القانون الإداري وفقاً (لمعيار الموضوعي) :- القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة.

٣- المعيار الثالث :- القانون الإداري يمنح السلطات الإدارية حقوقاً وامتيازات استثنائية:

يعتبر الأفراد متساوين قانوناً فيما بينهم وفقاً للدستور، فعلى العكس لا توجد مساواة قانونية بين السلطات الإدارية وبين الأفراد، حيث تمتلك السلطات إزاءهم وسائل القهر والسلطة، أو ما يطلق عليه امتيازات السلطة أو امتيازات القانون العام.

أهم ما يميز نشاط الإدارة عن نشاط الأفراد:

١. يتميز نشاط الإدارة عن النشاط الفردي كونه يستهدف تحقيق المصلحة العامة، بينما يكون الدافع وراء النشاط الفردي تحقيق المصلحة الخاصة .

٢. علاقات النشاط الفردي تتسم بطابع المساواة، فلا نعلو إرادة فردية على أخرى، وبالتالي يكون العقد أو الاتفاق الرضائي هو أسلوب التعامل العادي أو المألوف في هذه العلاقات، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للإدارة العامة التي يكفل لها القانون الإداري مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تتسم بطابع غير مألوف .

٣. تستطيع الإدارة أن تلزم الأفراد بإرادتها المنفردة، وأن تصدر من جانبها وحدها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون توقف على قبول الأفراد أو رضائهم.

تستطيع أن تلجأ الإدارة إلى التنفيذ الجبري بالقوة عند الاقتضاء، وضمن الحدود التي تحتاجها من أجل النهوض بأعبائها

ثانياً : تمييز القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى

أ : علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري:

القانون الدستوري ← القانون الأساسي في الدولة ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم حيث يهتم بتبيان شكل الدولة ونظام الحكم فيها وكيفية تكوين السلطات الأساسية في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما يهتم بتنظيم العلاقات بين هذه السلطات بعضها البعض وتبيان حقوق الأفراد وواجباتهم إزاء هذه السلطات.

بينما القانون الإداري ← الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية، كما يتناول تنظيم مباشرتها للنشاط الإداري، فهو لا يتعرض لكل أعمال السلطة التنفيذية بل لأعمالها الإدارية فقط .

أوجه الاتفاق: كلاهما فرع من فروع القانون العام الداخلي:

القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري إذ يختص القانون الدستوري بوضع الأحكام الكلية أو العامة الخاصة بالسلطة التنفيذية، بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل أداء الأجهزة الإدارية لوظيفتها، وبذلك يكون القانون الإداري امتداد للقانون الدستوري.

أوجه الاختلاف: يمكن إجمال أوجه الاختلاف بين القانونين فيما يلي:

- من حيث تدرج القوانين:

يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة، إذ يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعدها القوانين بما فيها القانون الإداري .

- من حيث الموضوع:

يبحث القانون الدستوري سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية.

ب : علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:

-أوجه الاتفاق:

يوصف القانون المدني بأنه الشريعة العامة هذا ما يجعله المرجع الأساسي للقانون الإداري، فأغلب نظريات القانون الإداري مستمدة من القانون المدني.

-أوجه الاختلاف:

يعد القانون المدني أهم فروع القانون الخاص، بينما يشكل القانون الإداري أهم فروع القانون العام. على الرغم من أن أحكام القانون الإداري مستوحاة من القانون المدني فهذا لا يعني وحدة الأحكام في القانونين، فهذه المسائل إن وجدت ضمن قواعد القانون الإداري إلا أن تطبيقها يختلف وذلك لاختلاف أشخاص القانونين.

ج : علاقة القانون الإداري بقانون العقوبات:

أوجه الاتفاق:

كلاهما فرع من فروع القانون العام. يوصف قانون العقوبات بأنه قانون القهر والإلزام، ووجد أساساً لحماية الحقوق والحريات العامة وبذلك فهو مرتبط بكافة القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري. إذ ينص قانون العقوبات على الجرائم التي لها علاقة مباشرة بالقانون الإداري كجرائم إهانة الموظفين، جرائم إفشاء الأسرار، جرائم الاختلاس، الرشوة .

أوجه الاختلاف:

رغم تكامل القانونين إلا أن زاوية اهتمامهما مختلفة إذ يهتم القانون الإداري بالجانب التنظيمي للهيكل الإدارية في حين يهتم قانون العقوبات بالجانب الجزائي.

س ٢: اشرح بالتفصيل خصائص القانون الإداري ؟

عناصر الإجابة

أولاً: خصائص القانون الإداري

٢- مرونة القانون الإداري وسرعته بصورة:

١- قانون حديث النشأة:

٤- قانون مرن سريع التطوير:

٣- القانون الإداري قانون قضائي النشأة:

٦- قانون مستقل:

٥- قانون غير مقنن:

□ خصائص القانون الإداري

الخاصية الأولى: قانون حديث النشأة:

يتميز القانون الإداري بأنه قانون حديث النشأة مقارنة ببقية فروع القانون حيث بدأت نشأته عام ١٩٠١ .
ترجع حداثة القانون الإداري لعدة أسباب:

أ- تأخر ظهور الوحدات الإدارية:

تعريف الوحدة أو المنظمة الإدارية ← محور قواعد القانون الإداري من حيث تنظيمها ونشاطها، لذلك فقد تأخرت قواعد هذا القانون في الظهور، ولم تظهر إلا مع نضج فكرة الوحدة الإدارية .

ب- حداثة فكرة الفصل بين شخصية الحكام وشخصية الدولة:

إذ حين نضجت فكرة الدولة تم الاعتراف لها بالشخصية القانونية، وتمييزها عن شخصية الحكام، وقد أدى ذلك إلى تقرير مبدأ مسؤولية الدولة ، مما ساعد على نمو القانون الإداري الذي يعني عناية بالغة بمسؤولية الإدارة العامة عن أفعالها المادية وقراراتها الإدارية التي تسبب ضرراً بالأفراد.

ج- تأخر نشأة مجلس الدولة:

قد كان ذلك من أهم العوامل التي أدت في فرنسا وهي مهد القانون الإداري - إلى تأخر هذا القانون نفسه، وذلك لأن هذا الفرع من القانون إنما هو قانون قضائي من صنع مجلس الدولة الفرنسي.

الخاصية الثانية: مرونة القانون الإداري وسرعته تطوره:

يهدف القانون الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع، ولما كانت هذه المصلحة تتسم بالمرونة والتطور المستمر ، وكانت طبيعة الروابط والعلاقات الإدارية التي يحكمها هذا القانون تتسم بدورها بالمرونة والتطور السريع، فإن من الطبيعي أن يتصف القانون الإداري بالطبيعة المرنة، وبالقابلية للتطوير بسرعة .
القانون الإداري شديد الحساسية بما يجري في البلاد من تطورات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وإزاء استمرار هذه التطورات، فإنه يجب أن تكون قواعد القانون الإداري قابلة للتطور السريع حتى تتجاوب مع الظروف المتغيرة .

الخاصية الثالثة: القانون الإداري قانون قضائي النشأة:

أدت مرونة القانون الإداري وضرورة تطوره السريع إلى عجز المشرع في معظم الدول عن ملاحقة متطلبات العمل الإداري من القواعد القانونية، ومن ناحية أخرى رأى القاضي الإداري ضرورة الفصل في المنازعات الإدارية بغض النظر عما إذا كان المشرع قد سن القواعد القانونية واجبة التطبيق عليها أم لا، وإلا كان منكرًا للعدالة.

إذا كان القاضي المدني يقوم بتطبيق القواعد المنصوص عليها في التقنين المدني لأنه قضاء تطبيقي، فإن القاضي الإداري قد يجد قضايا مستجدة لا توجد قواعد قانونية تحكمها، فلا يكون أمامه إلا البحث عن مبادئ وقواعد تحكمها، فهو قضاء إنشائي متميز ومبدع، فيقوم باستنباط المبادئ القانونية المناسبة لكل حالة على حدة ويمكن له أن يستند إلى قواعد القانون المدني ويعدلها بما ينسجم ويتلاءم مع طبيعة المنازعة الإدارية.

القانون الإداري قانون قضائي، فلا يعني سوى أن للقاضي الإداري قدرة خلق القاعدة القانونية التي يحكم في المنازعة على مقتضاها، وأنه حين يخلق هذه القاعدة ويطبقها تنتهي كامل قوتها فلا هي ملزمة لغيره من المحاكم أو القضاة، بل أنها غير ملزمة له نفسه عند نظر منازعة أخرى .

الخاصية الرابعة: قانون غير مقنن:

المقصود بالتقنين ← تجميع القواعد القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون، وذلك بعد ترتيبها وتنسيقها، مع إدماجها في مدونة رسمية تصدر عن السلطة التشريعية، وللتقنين ميزة أساسية في تسهيل الرجوع إلى القواعد المقننة من جانب المشتغلين بتطبيق القانون وتنفيذه ودراسته .

مع ذلك فإن التقنين منتقد لما يترتب عليه من جمود، من شأنه أن يمنع القانون من مسايرة التطور الذي يطرأ على المجتمع .

في الحقيقة إن كون القانون الإداري قانون غير مقنن يرجع إلى أسباب مختلفة، منها أن القانون الإداري لم يكن معروفاً في فرنسا وقت وضع مجموعات القوانين الكبرى في عهد نابليون كما أن القانون الإداري نشأ ببطء وبالتدريج، كما أنه قانون مرن سريع التغير حتى يلائم ما بين المصالح المختلفة التي يحكمها، ومن الأسباب التي قادت إلى عدم تقنين القانون الإداري أيضاً، أنه قانون يترك مجالاً واسعاً من التقدير والحرية للقاضي الإداري .

غير أن عدم التقنين للقانون الإداري لم يكن مطلقاً إذ أنه يتألف من ثلاث فئات هي:

- الفئة الأولى ← تشمل مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالتنظيم الإداري .
- الفئة الثانية ← تشمل مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بأوجه النشاط الإداري .
- الفئة الثالثة ← تشمل القواعد القانونية التي تتعلق بالمنازعات الإدارية .

الخاصية الخامسة : قانون مستقل:

القانون الإداري مستقلاً بقواعده ومبادئه عن فروع القانون خاصة فروع القانون الخاص بمعنى أن قواعد القانون الإداري تشكل قانوناً قائماً بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة وله قضاءه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات الإدارية إلا أن استقلالية القانون الإداري تبقى نسبية.

إلا أن ذلك لا يعني أن القاضي الإداري كان ممنوعاً من الالتجاء إلى القانون المدني، وإنما للقاضي الإداري، أن يلجأ إلى القانون المدني، فإذا ما اتجه القاضي الإداري صوب قواعد القانون المدني،

إننا نستطيع أن نتصور موقفه إزاءها على أربعة فروض:

١. **الفرض الأول :-** ألا يجد في المجموعة النص الصالح للتطبيق على المنازعة المطروحة عليه .
٢. **الفرض الثاني :-** أن يعثر القاضي الإداري على نص في المجموعة المدنية، يصلح أساساً للحكم في المنازعة، وهنا لا يتردد القاضي في نقل هذا الحكم لتطبيقه على المنازعة الإدارية المنوط به الحكم فيها
٣. **الفرض الثالث :-** هنا يجد القاضي الإداري نصاً في القانون المدني، يرى فيه القاضي الصلاحية للحكم في المنازعة الإدارية
٤. **الفرض الرابع :-** وأخيراً قد يجد القاضي الإداري نصاً في القانون المدني، ولكنه يرى أن المنازعة الإدارية لا يصلح لها أو يتلاءم معها إلا قاعدة تناقض حكم النص المدني بالكامل، ولا يتردد القاضي الإداري في خلق قاعدة تتناقض تماماً مع حكم ومضمون النص المدني.

في كل هذه الفروض يتضح أن القانون الإداري قانون مستقل عن القانون المدني تمام الاستقلال، وأنه حتى لو لجأ القاضي الإداري إلى القانون المدني، واستعار بعض أحكامه ونصوصه، فإن هذه الأحكام والنصوص المدنية الأصل تصبح من قواعد القانون الإداري، لأن القاضي الإداري لا يطبقها إلا بعد أن يلائم بين أحكامها وبين طبيعة المنازعات الإدارية.

س ٣: وضع المقصود بالعرف الإداري مبينا اركانه واقسامه ؟

العرف الإداري:

يأتي العرف في مرتبة أدنى من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة وهو مجموعة القواعد التي اعتادت الإدارة على اتباعها في أداء نشاط معين كما يقصد بالقواعد العرفية بشكل عام مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة المستمدة من العرف الناشئ عن اطراد السلوك في مسألة معينة على نحو ملزم.

المقصود بالعرف الإداري:

تلك القواعد غير المكتوبة التي تتكون من جراء العادات التي تلزمها الإدارات العامة في مجال الشؤون الإدارية المختلفة، وذلك فيما بينها وبين الأفراد، مع توافر الشعور بالزامية هذه القواعد ووجوب احترامها قانوناً.

اركان العرف الإداري :١-الركن المادي (الاعتياد):

يتمثل الركن المادي في اعتياد الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين بشكل ثابت ومستقر ومتكرر لمدة زمنية طويلة ومعقولة ومنتظمة.

ويشترط لقيام العادة الإدارية توافر أربعة شروط:

- ⦿ **الشرط الأول** ← أن تكون العادة عامة، بمعنى أنه يجب أن لا يكون اتباع العادة في حالات دون الأخرى، بل يجب إعمالها كلما توافرت شروط تطبيقها.
- ⦿ **الشرط الثاني** ← أن تكون العادة قديمة وذلك للتدليل على أن سلوك الإدارة بشأن موقف إداري محدد لم يكن وليد نزعة عابرة لفترة قصيرة.
- ⦿ **الشرط الثالث** ← أن تكون العادة ثابتة، ويقصد بالثبات هنا هو قيام الإدارة بمراعاة أوضاع معينة بصورة منتظمة غير متقطعة.
- ⦿ **الشرط الرابع** ← أن تكون العادة مشروعة، بحيث يجب أن لا ينشأ الاعتياد الإداري مخالفاً لنص قانوني قائم بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢-الركن المعنوي:

اعتقاد الإدارة بالزامية القاعدة المطبقة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها، فأساس الركن المعنوي هو الشعور بالإلزام. على الرغم من اعتبار العرف الإداري أحد المصادر الرسمية للقانون، إلا أن أهميته محدودة في الوقت الحاضر مقارنة مع أهمية التشريع والقضاء الإداريين، فغالباً ما تلجأ الإدارة إلى الوسائل الإدارية كالتعليمات والقرارات لتنظيم نشاطها الإداري.

أقسام العرف الإداري:

قد جرى أغلب فقه القانون العام على تقسيم العرف الإداري إلى عدة أقسام:

١. **العرف المفسر** ← الذي يهدف إلى تفسير نص مكتوب، أو توضيح معناه، أي أن أثره يقتصر على ذلك، دون أن يتعدى إلى إنشاء قاعدة جديدة، لذلك يمكننا القول بأن العرف الإداري المفسر ليس إلا تطبيقاً للقاعدة المكتوبة المشمولة بالتفسير.
٢. **العرف المكمل** ← العرف الذي يسد نقصاً في النصوص الإدارية وذلك بهدف تنظيم مسألة لم تتناولها هذه النصوص، ويتم ذلك إذا اعتادت الإدارة اعتياداً ملزماً على معالجة وضع لم يعالجه نص، وبالتالي يمكن القول، أن العرف المكمل عرف منشيء، وهو يقوم على افتراض عدم مخالفة التشريع، وهو الأمر الذي يجعل هذا العرف معتبراً.

٣. **العرف المخالف** ← إذ يمكن أن تجري الإدارة العامة في مباشرة نشاط معين ما يخالف التشريع، وفي هذه الحالة يعتبر العرف فاسداً، لعدم استيفائه أحد أهم شروطه، وهو ألا يكون مخالفاً لما يقضي به القانون المكتوب.

س ٤ : وضح مفهوم الشخصية المعنوية وأنواعها والنتائج المترتبة عليها وانقضائها ؟

عناصر الإجابة

أولاً: مفهوم الشخصية المعنوية

ثانياً: أنواع الأشخاص المعنوية

١- الأشخاص المعنوية الخاصة :

ثالثاً: النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية

١- الاستقلال الإداري والمالي :

٣- الأهلية القانونية

٢- الأشخاص المعنوية العامة :

٢- الذمة المالية المستقلة :

٤- حق التقاضي أو أهلية التقاضي :

أولاً: مفهوم الشخصية المعنوية

مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة عن ذوات الأفراد أو الأموال المكونة لهذا الشخص الاعتباري، وذلك بقصد تمكينه من تحقيق الهدف المحدد والمعين لهذه المجموعة من الأفراد أو الأموال.

ثانياً: أنواع الأشخاص المعنوية

١- الأشخاص المعنوية الخاصة:

تعريف الأشخاص المعنوية الخاصة ← كل شخصية معنوية خاضعة لأحكام القانون الخاص كالشركات المدنية والشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

٢- الأشخاص المعنوية العامة:

تسمى كذلك بأشخاص القانون العام والتي تتمثل في كل من الدولة والأشخاص المعنوية العامة الإقليمية والأشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصلحية.

أ- الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية:

يوجد هذا النوع من الأشخاص المعنوية العامة بتوفر أربعة عناصر أساسية وهي كالتالي:

- العنصر الأول :- عنصر إقليمي** ← النطاق الجغرافي الذي يمارسه فيه الشخص المعنوي العام نشاطه. ويتعلق الوضع أما بالدولة ككل، فيكون الشخص المعنوي العام حينئذ هو الدولة ذاتها في شخص السلطة المركزية. وإما يتعلق الأمر بجزء معين من إقليم الدولة فيكون الشخص المعنوي العام هو الجهة أو الإقليم ويتمثل في السلطة المحلية.
- العنصر الثاني :- عنصر شخصي** ← يتحدد بمجموعة من الأشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي لهم مصالح مشتركة سواء كانت مصالح مادية أو معنوية.

٣. العنصر الثالث :- المقصود بعنصر مصلحي ← ضرورة وجود مصلحة مشتركة بين سكان الإقليم، وهو ما يعرف أيضاً بالتخصص. حيث تتميز الأشخاص المعنوية بأنها قائمة من أجل غرض معين تخصص فيه.

٤. العنصر الرابع :- عنصر قانوني ← يتجلى في ضرورة اعتراف المشرع بوجود ذلك الشخص المعنوي العام ويتم ذلك الاعتراف من طرف المشرع الدستوري الذي يقرر المبدأ العام في أن الأشخاص المعنوية العامة ومن المشرع العادي الذي يبين النظام القانوني لتلك الأشخاص .

☞ **الأشخاص المعنوية الإقليمية وهي الأشخاص المعنوية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي**

معين وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى:

١- **تعد الدولة أهم الأشخاص المعنوية العامة** ← الشخصية المعنوية للدولة لا تحتاج إلى نص دستوري أو قانوني لتقريرها، إذ أن شخصية الدولة تتقرر تلقائياً وبالضرورة متى توافرت الأركان من سلطة وشعب وإقليم، وهذا دون الحاجة إلى اعتراف دولي بها لثبوتها .

٢- **الوحدات المحلية** ← ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بفكرة الديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم.

ب- الأشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصلحية:

☞ تنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها. وتسمى هذه الأشخاص بالهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات العامة ولقد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتبشير إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة.

تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية

١- أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله.

٢- **أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى** تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه، **أما الأشخاص الإقليمية** فإن القاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني.

٣- كذلك تختلف الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم، **بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة** ضمان الكفاءة الإدارية وحسن سير إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك، كما هو الحال في الجامعات.

ج- الأشخاص المعنوية المهنية:

☞ بسبب التطور المستمر في نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني حيث تتولى إدارة مرافق عامة ينشئها المشرع لتحقيق مصالح عامة، ومن ذلك النقابات. وتتمتع هذه الأشخاص باستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها.

س.ف: اشرح بالتفصيل المناسب النتائج التي تترتب علي منح الشخصية المعنوية ؟

□ ثالثاً: النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية

١- الاستقلال الإداري والمالي:

☞ يترتب على هذا الاستقلال، انفصال موظفي الشخص المعنوي عن موظفي الدولة، وخضوعهم فيما يتعلق بتعيينهم، وترقيتهم، وتأديبهم لنظم خاصة بهم، وإن كان ذلك لا يمنع من خضوعهم للقانون العام للوظيفة العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في نظمهم الخاصة. على أن هذا الاستقلال لا يفقدهم صفتهم كموظفين عموميين، لأن علاقاتهم بالدولة تبقى علاقة تنظيمية، كما تطبق عليهم أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها.

استقلال الأشخاص المعنوية عن الدولة لا يعد استقلالاً مطلقاً، لأن هذه الأشخاص تبقى خاضعة لرقابة الدولة، وإشرافها عن طريق نظام الوصاية الإدارية أو ما يسمى كذلك بالرقابة الإدارية، أما بالنسبة للاستقلال المالي للشخص المعنوي العام، فيعني أن يتكفل هو بذاته بعملية إقرار كل الأنشطة المتعلقة بميزانيته من إيرادات ونفقات.

٢- الذمة المالية المستقلة:

يتمتع الشخص المعنوي العام، بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة، وعن الذمة المالية لموظفيه من جهة أخرى، فالديون التي تترتب عليه مثلاً، لا يجوز أن تلقى على عاتق موظفيه، والعكس كذلك صحيح.

٣- الأهلية القانونية:

يقصد بذلك، أنه باستطاعة الشخص المعنوي أن يباشر جملة من التصرفات القانونية، وعلى الخصوص إبرام العقود التي يستلزمها النشاط الذي يقوم به. على أن يتولى الممثل القانوني للشخص المعنوي إبرام هذه العقود نيابة عنه، طبقاً لما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الصدد. كما يجوز للشخص المعنوي أن يقبل الهدايا والهبات والوصايا، وذلك في الحدود التي ترسمها النصوص القانونية.

٤- حق التقاضي أو أهلية التقاضي:

المقصود بحق التقاضي بالنسبة للشخص المعنوي، إمكانية هذا الأخير رفع الدعاوى التي يراها مناسبة لحماية مصالحه وحقوقه، عن طريق ممثله القانوني، وفي هذه الحالة يكون الشخص المعنوي مدعياً. كما يقصد بذلك، إمكانية إقامة الدعاوى وقبولها ضد الشخص المعنوي ممثلاً بواسطة ممثله القانوني، وفي هذه الحالة يكون مدعى عليه.

انقضاء الشخصية المعنوية

أحوال انقضاء الشخص المعنوي:

الشخصية المعنوية عموماً تنقضي بفقدان أحد العناصر المكونة لها، كما يمكن أن تنقضي لعدة أسباب أخرى، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

١. **السبب الأول :- انتهاء الأجل:** ويقصد بذلك انتهاء الأجل المخصص للشخصية المعنوية إذا كان محدداً، أو بتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

٢. **السبب الثاني :- الحل الاتفاقي:** والذي يتحقق في حالة اتفاق الأعضاء المؤسسين للشخصية المعنوية، أي بإرادتهم.

٣. **السبب الثالث :- الحل الإداري:** وهو ذلك الحل الذي يستند على قرار إداري صادر عن السلطة الإدارية المختصة.

٤. **السبب الرابع :- الحل القضائي:** أي ذلك الحل الذي يكون بموجب حكم أو قرار قضائي.

بالإضافة إلى طرق انقضاء الشخص المعنوي بصفة عامة،

فإن أشخاص القانون العام تنفرد في هذا الصدد بالأحكام التالية:

بالنسبة للدولة < تنقضي شخصية الدولة بزوال ركن أو أكثر من أركانها، أو بفنائها كلية، كما لو تم إدماجها في دولة أخرى، أو تفككت إلى دويلات.

بالنسبة للأشخاص الإقليمية < تنقضي شخصيتها القانونية بنفس الأسلوب الذي نشأت به، أو بأسلوب أقوى. ففيما يتعلق بالبلدية، أو بالولاية، يتم إلغاؤها بموجب قانون صادر عن البرلمان وبخصوص الأشخاص المصلحية أو المرفقية: تنقضي شخصيتها بنفس الطريقة التي نشأت بها، وذلك إما بسحب شخصيتها وتصبح مصلحة تابعة للهيئة التي كانت تابعة لها قبل منحها الشخصية المعنوية. وقد يتحقق ذلك بالاستغناء عن خدمات. وأخيراً قد يتم هذا الانقضاء بإدماج الهيئة المراد إلغاؤها في هيئة أخرى، وبتقسيمها إلى عدة أشخاص معنوية.

س ٥: وضح مفهوم المركزية الإدارية مبيناً خصائصها ؟

عناصر الاجابة

٣- السلطة الرئاسية :

٢- التدرج الإداري :

١- حصر الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية :

أولاً: تعريف المركزية الإدارية
ثانياً: خصائص المركزية الإدارية

أولاً: تعريف المركزية الإدارية

المركزية الإدارية تقوم على حصر وتركيز الوظيفة الإدارية في الهيئات المركزية التي تتولى جميع أعمال السلطة الإدارية.

ثانياً: خصائص المركزية الإدارية

١- حصر الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية:

معنى ذلك تركيز سلطة ممارسة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة، أو قد يساعدها في ذلك مجموعة من الهيئات التابعة لها والخاضعة لإشرافها ولرقابتها، مما يؤكد على عدم وجود أشخاص معنوية أخرى إقليمية كانت أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية في هذا النظام.

يتجسد العنصر الحاسم والرئيسي للمركزية الإدارية في حصر سلطة البت النهائي بيد الوحدات العليا في السلم الإداري، حيث تحتكر الحكومة سلطة الإشراف على جميع المرافق والهيئات الإدارية الموجودة في الدولة .

٢- التدرج الإداري:

معناه أن يخضع موظفي الإدارة المركزية لمبدأ التدرج الذي يأخذ شكل الهرم المتدرج والمترابط، بحيث تكون الدرجات الدنيا تابعة للدرجات التي تعلوها وصولاً إلى أعلى السلم الإداري، وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري، الذي من خلاله تتشكل طبقتي الرئيس والمرؤوس ومن هنا تبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية.

يقوم التدرج الإداري في المركزية الإدارية على توزيع الموظفين على إدارات ووزارات الدولة بصورة متدرجة على شكل هرم يوجد في قاعدته صغار العاملين ويتصاعد هذا السلم حتى نجد في قمته الوزراء

٣- السلطة الرئاسية:

تعريف السلطة الرئاسية ← الطاقة والقدرة التنظيمية الرسمية المتولدة والناجمة عن استعمال حق ومكنة تحريك امتيازات وصلاحيات السلطة العامة ومنها قوة الأمر والنهي من طرف السلطات الرئاسية المختصة وواجب الخضوع والطاعة من قبل العاملين المرؤوسين طبقاً لمبادئ القانون واللوائح والقرارات الإدارية .

يقابل السلطة الرئاسية التي يتمتع بها الرئيس مسؤوليته عن أعمال مرؤوسيه أمام الوزير، ويسأل الوزير أمام البرلمان في النظام البرلماني، وأمام رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، وتتميز السلطة الرئاسية بأنها سلطة شاملة تسيطر على أشخاص المرؤوسين، وأعمالهم بحيث يخضع المرؤوس لرئيسه في كل ما يتعلق بشخصه كموظف عام في خدمة الدولة وجميع ما يخص الأعمال والتصرفات الإدارية الصادرة منه في ممارسته للاختصاصات المقررة لوظيفته.

وتتمثل سلطات الرئيس فيما يلي:

أ- سلطة الرئيس على نشاط المرؤوسين:

تتمثل سلطة الرئيس على مرؤوسيه بالحق الذي يتمتع به في تعيينهم، وتوزيعهم على الإدارات، وتوزيع العمل بينهم، ومنحهم العلاوات والترقيات والمكافآت التشجيعية وممارسة سلطة النقل والعزل والتأديب.

ب- سلطة الرئيس على أعمال المرؤوسين:

وتشمل هذه السلطة حق الرئيس في توجيه المرؤوسين، وممارسة الرقابة والتعقيب على قراراتهم:

١- سلطة التوجيه :

تتمثل هذه السلطة بالأوامر الكتابية والشفوية التي يوجهها الرئيس إلى مرؤوسيه في صورة قواعد عامة يجب مراعاتها عند تنفيذهم للقوانين والأنظمة .

السؤال الذي يطرح هنا حول مدى واجب الطاعة المفروض على الموظف المروؤوس

خاصة في الأحوال التي تتضمن أوامر الرئيس مخالفة للقانون أو النظام؟

للإجابة على هذا السؤال نميز بين الفرضين:

• **الفرض الأول** ← إذا كانت أوامر وتعليمات وتوجيهات الرئيس الإداري مشروعة ففي هذه الحالة يلزم المروؤوس بطاعة أوامر الرئيس .

• **الفرض الثاني** ← إذا كانت الأوامر والتعليمات غير مشروعة ومخالفة للقانون فهل يغلب المروؤوس مبدأ المشروعية على مبدأ الطاعة الرئاسية أم العكس

انقسم الفقه في موقفه من هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات:

• **الاتجاه الأول** ← احترام مبدأ المشروعية لأن واجب طاعة الرئيس مستمدة من القانون فلا يجوز للرئيس أن يخالف القانون عند مباشرة سلطته الرئاسية وعليه للموظف الحق في مخالفة الأوامر والقرارات غير المشروعة.

• **الاتجاه الثاني** ← احترام مبدأ الطاعة الرئاسية لأن الرؤساء الإداريين أعرف بالمصلحة العامة، هم من يتحمل نتيجة المخالفة القانونية وما على المروؤوس إلا الطاعة.

• **الاتجاه الثالث** ← التوفيق بين مبدأ المشروعية، ومبدأ الطاعة الرئاسية: يجب في هذه الحالة على المروؤوس تنبيه الرئيس كتابة إلى مخالفته لمبدأ المشروعية فإذا أصر على تنفيذ قراره رغم تنبيهه كتابة بالمخالفة القانونية يعفى المروؤوس من المسؤولية.

٢- سلطة التعقيب والرقابة: وتتخذ هذه الرقابة صورتين:

• **الصورة الأولى** ← وتتمثل في حق الرئيس في إجازة وإقرار أعمال مروؤوسيه وهذا الإقرار قد يكون صريحاً بحيث لا يصبح تصرف المروؤوس نافذاً إلا بعد موافقة الرئيس عليه، وقد يكون ضمناً يستنفاد بمضي مدة محددة بالقانون دون اعتراض من الرئيس على التصرف الصادر من المروؤوس.

• **الصورة الثانية** ← حق الرئيس في تعديل القرارات الصادرة من المروؤوس أو إلغائها أو سحبها أو الحلول محله في إصدار القرارات.

• تمتد سلطات الرئيس على مروؤوسيه إلى تقرير مدى ملائمة أعمالهم للعمل الإداري وله بالتالي أن يرفض أو يعدل أو يستبدل أو يلغي تلك القرارات إذا اتضح إنها غير مشروعة أو أنها لا تتلاءم مع مقتضيات الصالح العام .

س٦: تكلم عن التفويض كأحد مظاهر عدم التركيز الإداري ؟

صيغة أخرى: يعتبر التفويض من أهم مظاهر وتطبيقات عدم التركيز الإداري . وضح ذلك

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف التفويض

ثانياً: شروط تفويض الاختصاص

أولاً: تعريف التفويض:

يعتبر تفويض الاختصاص من أهم مظاهر وتطبيقات عدم التركيز الإداري ويقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل ببعض اختصاصاته إلى مرؤوسيه الأدنى منه لأدائها مع عدم تخليه عن بعض هذه الاختصاصات.

ثانياً: شروط تفويض الاختصاص:

- ١ وجود نص قانوني يجيز التفويض: ومعنى ذلك أن التفويض لا يكون مشروعاً ما لم يسمح به القانون .
 - ٢ أن يكون التفويض مكتوباً .
 - ٣ أن يكون التفويض جزئياً، فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع صلاحياته، لأن ذلك يعد تنازلاً منه عن مباشرة اختصاصاته المحددة قانوناً .
 - ٤ أن ينصب على السلطة دون المسؤولية حيث يبقى الرئيس مسؤولاً عن سلطاته أمام السلطة العليا .
 - ٥ عدم جواز تفويض الأعمال المفوضة: حيث لا يجوز للمرؤوس المفوض إليه أن يقوم بإعادة تفويض السلطات التي انتقلت إليه من الرئيس إلى من هم أدنى منه في السلم الوظيفي .
 - ٦ يحق للرئيس الإداري أن يعدل في السلطات المفوضة وله أن يستردها .
- إذا كان التفويض بهذه الشروط جائزاً، فهل يجوز له باعتباره أصيلاً أن يباشر الاختصاصات التي فوضها أثناء فترة التفويض؟
- ذهب فريق من الفقه إلى الإجابة عن السؤال بالنفي فحسب هؤلاء الفقهاء، إذا أراد الأصيل مباشرة اختصاصات التي فوضها، يجب عليه قبل ذلك أن يقوم بإلغاء قرار التفويض إما كلياً أو جزئياً .
- في حين ذهب فريق آخر - وهو الأول بالاتباع - إلى وجوب التمييز بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات العملية للتفويض:
- فطبقةً للاعتبارات القانونية** ← والمتمثلة في أن العلاقة التي تربط الأصيل بالمفوض إليه. فما دام أن المفوض إليه هو مرؤوس للمفوض، بإمكان هذا الأخير أن يباشر الاختصاصات التي فوضها أثناء فترة التفويض، إعمالاً للقواعد العامة التي تحكم النظام المركزي، والتي يجوز من خلالها للرئيس الإداري أن يباشر رقابته على مرؤوسيه (الإلغاء، السحب، الحلول) **هذا من جهة. ومن جهة أخرى**، فإن المسؤولية في التفويض يتحملها الأصيل، ومن هنا يجوز للأصيل أن يباشر اختصاصات المفوضة أثناء فترة التفويض.
- طبقةً للاعتبارات العملية** ← **فإن الغرض من التفويض** هو تخفيف العبء عن الأصيل،
- من جهة أخرى فإن الغرض من التفويض** هو خلق روح المبادرة لدى المرؤوسين، وتعويدهم على تحمل المسؤوليات، ومن جهة ثالثة، لو سمح للأصيل بمباشرة اختصاصات المفوضة أثناء فترة التفويض، فإن ذلك قد يترتب عليه تضارب القرارات .
- من هنا يخلص أصحاب هذا الرأي على وجوب التوفيق بين الاعتبارات القانونية للتفويض، والاعتبارات العملية له،**
- وعليه فإن إذا كان من حق الأصيل قانوناً ممارسة الاختصاص المفوضة، فإنه مع ذلك لا يلجأ إلى استعمال هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية المحضة تاركا الفرصة للمفوض إليه في مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه.

قد ينصب التفويض على الاختصاص، وقد ينصب على التوقيع وفقاً لما يلي:

- تفويض الاختصاص** ← ينقل تفويض الاختصاص السلطة بأكملها من المفوض إلى المفوض إليه ويمنع المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم التفويض فيه، كما تنسب القرارات التي يتخذها المفوض إليه استناداً إلى التفويض الممنوح له إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفته لا بشخصه، فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه.

🌟 **تفويض التوقيع** ← تفويض شخصي يتم استناداً إلى اعتبارات الثقة القائمة بين المفوض والمفوض إليه وينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ولا يمنع ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض 🌟 إذا كان هذان النوعان يشتركان في الشروط الواجب توافرها، لتحقيق كل منهما، والتي من بينها ضرورة استنادهما إلى نص قانوني، وأن يتم النشر أو الإعلان عنهما.

🌟 **فإنهما يختلفان من حيث النتائج التي تترتب على كل واحد منهما، وذلك على الشكل التالي:**

1. **في تفويض الاختصاص** لا يباشر مبدئياً الأصل الاختصاصات التي فوضها أثناء التفويض.
2. **أما في تفويض التوقيع** فيجوز للأصيل أن يقوم هو الآخر بالتوقيع إلى جانب المفوض إليه.
3. **أن تفويض السلطة** يوجه إلى الشخص بصفته لا بذاته، فالأمر يتعلق بصفة الشخص، وبالتالي لو تغير المفوض أو المفوض إليه، فإن التفويض يبقى قائماً. وعلى العكس من ذلك **فإن تفويض التوقيع** يوجه إلى الشخص بذاته، أي باسمه، ويترتب على ذلك زوال التفويض إذا تغير أحد أطراف العلاقة فيه.
4. **تنسب القرارات الصادرة في تفويض الاختصاص** إلى المفوض إليه وبالتالي فإنها تأخذ مرتبته (المفوض إليه) في السلم الإداري. **أما القرارات الصادرة في تفويض التوقيع**، فإنها تنسب إلى الأصيل، وبالتالي فإنها تأخذ مرتبته (الأصيل) في السلم الإداري.
5. يؤدي التفويض إلى سرعة إصدار القرارات الإدارية وحل المشاكل والصعوبات التي يعانها العمل الإداري، كما يؤدي إلى تخفيض التكاليف المالية للقرارات الإدارية ويوفر الوقت والجهد والمال ويتيح للرئيس الإداري الفرصة للتفرغ للمهام الرئيسية المسندة إليه بدلاً من تبديد وقته في أعمال ثانوية مما ينعكس على العمل الإداري وأخيراً ينتج عن التفويض خلق قيادات إدارية مدربة وقادرة على العمل الإداري وتحمل المسؤولية.

س٧: وضح مزايا وعيوب المركزية الادارية ؟

عناصر الاجابة

أولاً: مزايا المركزية الإدارية ثانياً: عيوب المركزية الإدارية

أولاً: مزايا المركزية الإدارية

- 1- يؤدي الأخذ بنظام المركزية الإدارية إلى تقوية سلطة الدولة ودعم نفوذها واستقرارها وتحقيق الوحدة الوطنية بين فئات الشعب وصهرهم في بوتقة إدارية واحدة ويمنع أية نزعات انفصالية موجودة بين السكان المحليين.
- 2- يضمن تطبيق هذا النظام إشراف الإدارة المركزية على كافة المرافق الوطنية في الدولة ويؤدي إلى رفدها بالكوادر الإدارية، والقدرات المالية ويخلق نوع من المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق المحلية.
- 3- يتيح تطبيق المركزية الإدارية تحقيق وحدة النظام الإداري في الدولة والتنسيق والتجانس بين الإدارات والهيئات والمرافق العامة في الدولة.
- 4- يساعد تطبيق المركزية الإدارية في خفض النفقات العامة بالمقارنة مع حجم ما تتطلبه الهيئات اللامركزية من نفقات.

□ ثانياً: عيوب المركزية الإدارية

١. انفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي للأمور حيث تتخذ القرارات المتعلقة بالأقاليم دون معرفة بحقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وما ينتج عن ذلك من حرمان سكان هذه الأقاليم من المشاركة في إدارة وتطوير أقاليمهم.
٢. عدم تماشي المركزية الإدارية مع المبادئ الديمقراطية التي تقضي بإدارة الوحدات المحلية من سكان هذه الوحدات عن طريق مجالس محلية منتخبة ويؤدي إلى نوع من الاستبداد الإداري والسياسي حيث ينفرد الحكام بالسلطة وحرمان المواطنين من الاشتراك في اتخاذ القرار الحكومي.
٣. يؤدي تركيز السلطة بيد مجموعة صغيرة من الموظفين إلى قتل روح المثابرة والإبداع لدى الموظفين لانحصار دورهم في تنفيذ التعليمات والأوامر.
٤. زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب نتيجة الأستئثار السلطة المركزية بسلطة اتخاذ القرار.

س٨: عرف اللامركزية الادارية مبيناً مزاياها وعيوبها ؟

عناصر الاجابة

أولاً: مفهوم اللامركزية الإدارية
ثانياً: مزايا اللامركزية الإدارية
ثالثاً: عيوب اللامركزية الإدارية

أولاً: مفهوم اللامركزية الإدارية

تعددت تعريفات الفقه للمركزية الإدارية فذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة تقوم على فكرة توزيع الأنشطة والواجبات بين الأجهزة المركزية التي تتفرغ لرسم السياسة العامة للدولة وإدارة المرافق القومية، والأجهزة المحلية التي تنصرف لتسيير المرافق المحلية بكفاءة لتحقيق أغراضها المشروعة.

أسلوب يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي تتمتع بشخصية اعتبارية وتمثلها مجالس منتخبة لإدارة مصالحها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية.

س.ف: اكتب في مزايا وعيوب اللامركزية الادارية ؟

□ ثانياً: مزايا اللامركزية الإدارية

١. يساعد تطبيق اللامركزية الإدارية في تخفيف الأعباء عن الهيئات المركزية عن طريق توزيع المهام الإدارية بين الهيئات المركزية والإدارات المحلية، مما يتيح للسلطة المركزية الانصراف إلى الأمور الأكثر أهمية والمتعلقة برسم السياسة العامة للدولة وإدارة المرافق العامة القومية.

٢. يؤدي تطبيق اللامركزية الإدارية إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة بدلاً عن اقتصرها على المدن الكبرى كما هو الحال في نظام المركزية الإدارية.
٣. يساهم تطبيق اللامركزية الإدارية على نشر المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية مما يخفف من تفشي ظاهرة العزوف واللامبالاة وعدم المشاركة.
٤. يتيح تطبيق اللامركزية الإدارية للدولة القدرة على مواجهة الأزمات والتصدي لها وذلك لكون أعضاء الهيئات المحلية على دراية في مواجهة الظروف والأزمات المحلية.
٥. يساعد تطبيق اللامركزية الإدارية في التخفيف من الروتين والبيروقراطية في اتخاذ القرارات الإدارية ويوفر أفضل السبل في تفهم الحاجات المحلية للسكان المحليين.

□ ثالثاً: عيوب اللامركزية الإدارية

١. يؤدي تطبيق اللامركزية الإدارية إلى انصراف اهتمام الهيئات اللامركزية بالمرافق المحلية على حساب الاهتمام بالمرافق القومية .
٢. افتقار الهيئات اللامركزية إلى الخبرة والدراية بإدارة المرافق والمشروعات العامة بالمقارنة مع الإدارة المركزية.
٣. يؤدي توزيع الوظيفة الإدارية بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية إلى إضعاف سلطة الدولة وهيبتها وقد يساهم في نشر الروح الانفصالية في أوساط السكان المحليين.

2026



القسم الثاني :-

القانون الإداري (٢٥)



الصفحة	السؤال
ص: ٣	س ١ / وضع مفهوم المرفق العام وعناصره مبيناً المبادئ الأساسية التي تنظم سير المرافق العامة؟
ص: ٥	س ٢: اذكر انواع (تقسيمات) المرافق العامة من حيث نطاق اختصاصها وزاوية تمتعها بالشخصية المعنوية ؟
ص: ٦	س ٣: من طرق اداره المرافق العامة طريقه الاستغلال المباشر وطريقه المؤسسات والمهينات العامة وضع ذلك ؟
ص: ٨	س ٤: اكتب في التزام المرافق العامة كأحد طرق ادارة المرفق العام مبينا طبيعته عقد الالتزام وأثاره ؟
ص: ٩	س ٥: ميز بين الضبط الإداري و الضبط القضائي ؟ صيفة اخري: قارن بين الضبط الاداري والضبط القضائي ؟
ص: ١٠	س ٦: وضع أهداف واغراض الضبط الاداري؟
ص: ١١	س ٧: وضع انواع الضبط الاداري ؟
ص: ١١	س ٨: اشرح سلطات وحدود الضبط الإداري في الظروف العادية ؟
ص: ١٣	س ٩: اكتب في حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية ؟

س ١ : وضع مفهوم المرفق العام وعناصره مبيناً المبادئ الأساسية التي تنظم سير المرافق العامة؟

عناصر الإجابة



أولاً: التعريف بالمرفق العام

ثانياً: عناصر قيام المرفق العام

ثالثاً: المبادئ الأساسية التي تنظم سير المرافق العامة

أولاً: التعريف بالمرفق العام

مشروع يعمل بانتظام واطراد تحت اشراف رجال الحكومة بقصد اداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين.

ثانياً: عناصر قيام المرفق العام

العنصر الاول: اطرف العام مشروع عام تنشئه السلطة العامة:

تقوم الدولة بإنشاء العديد من المشروعات منها ما يعتبر مرافق عامة ومنها ما يعد مشروعات خاصة . ولتحديد ما يعتبر مرفقاً عاماً من المشروعات التي تنشؤها الدولة يجب البحث عن ارادة المشرع في كل حالة علي حدة التي قد تكون صريحة وحاسمة، او يمكن التعرف عليها بالقرائن المختلفة.

قيام المشروع علي اساس احتكار الادارة له دليل علي قصد المشرع في جعله مرفقاً عاماً وعلي العكس من ذلك يكون منح السلطة العامة الافراد في ممارسة نشاط معين قرينة علي اتجاه المشرع لإبقاء هذا النوع من النشاط في نطاق المشروعات الخاصة.

العنصر الثاني: هدف اطرف العام هو تحقيق النفع العام:

اذا كان كل مشروع عام تقوم الدولة بإنشائه، فإنه لا بد ان يهدف الي تحقيق النفع العام حتي يكتسب صفة المرفق العام والمقصود بالنفع العام اشباع حاجات عامة او تقديم خدمات عامة **قد تكون مادية** كتوفير وسائل المواصلات وتوريد الكهرباء والمياه **او معنوية** كتوفير الامن للمواطنين .

وبناء علي ذلك فإن المشروعات الصناعية التجارية التي تنشؤها الدولة لا تعتبر مرافق عامة اذا كانت تهدف الي تحقيق الربح بواسطة المنافسة مع المشروعات الخاصة ، ولكنها تعد مرافق عامة اذا كانت تهدف إلي توجيه النشاط الخاص نحو تحقيق الاهداف العامة للدولة.

يترتب علي استهداف المرفق العام لتحقيق النفع العام، عدم استهدافه للربح بصفة اساسية، وعلي ذلك فإن المرافق العامة اما ان تقدم خدماتها مجاناً للجمهور او مقابل رسوم رمزية لا تمثل المقال الحقيقي للخدمات المؤدة.

العنصر الثالث: خضوع اطرف العام للسلطة العامة:

يشترط لاعتبار المشروعات التي تهدف الي تحقيق النفع العام مرافق عامة ان تخضع للسلطة العامة، سواء كانت الدولة او غيرها من الاشخاص العامة الادارية.

لا يعني الخضوع للسلطة العامة مجرد قيامها بالرقابة علي المشروع وانما ان يكون لها حق التوجيه في كل ما يتعلق بإنشاء المشروع وتنظيمه والغائه ويتحقق ذلك الخضوع اما بقيام السلطة الإدارية بإدارة المشروع مباشرة بنفسها، او بتوليها مهمة الاشراف علي المشروع وتوجيهه اذا كان يدار بأسلوب غير مباشر.

ثالثا: المبادئ الأساسية التي تنظم سير المرافق العامة

□ المبدأ الأول: مبدأ انتظام واستمرار المرفق العام:

- الصالح العام لابد ان يكون اداء الخدمة التي انشئ المرفق العام من اجلها تؤدي بشكل منظم لان الافراد متي نشأ المرفق العام انما يرتبون حياتهم علي اساس وجوده مفترضين استمرار سيره سوف يصيبهم الضرر اذا ما توقف المرفق عن اداء خدماته بشكل مفاجئ
- هذا المبدأ يشكل جوهر المرفق العام حيث ان هناك ارتباط بين دوام سير المرافق العامة بديمومة وجود الدولة ذاتها واستنادا الي ما تقدم فإن هذا المبدأ انما يقتضي بان كان ما من شأنه ايقاف او تعطيل سير المرفق العام يجب ان يستبعد ويمنع بشدة كما يجب تقوية وتشجيع كل ما من شأنه تدعيم دوام سير المرفق العام بانتظام واضطرار.
- استنادا الي هذا المبدأ فإنه اذا توقف المرفق العام عن اداء خدماته، او لم يعد يقدمها بانتظام وكان ذلك ناشئا عن اهمال الادارة او خطأ موظفيه او لأية اسباب كان في الامكان تفاديها يكون للمتفعين الحق في مقاضاة جهة الادارة وطلب الزامها بالتعويض عم اصابهم من اضرار.
- علي ان مبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه لا ينال من حق الادارة في الغاء المرفق العام اذا ما تبين انه قد حقق هدفه او انه لم يعد قادرا علي الاستمرار في تقديم خدماته او غير ذلك من اسباب الالغاء ولا يجوز للمتفعين في هذه الحالة الاحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة اذ لا محل لها هنا ولا مجال ذلك ان الفرض هو ان الادارة لا تلجا الي الغاء المرفق العام إلا للصالح العام وكذلك فإن مبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه لا يقف مانعا يمنع الإدارة من تعديل عقد التزام المرافق وإيرادتها المنفردة في حدود معينة ولتحقيق الصالح العام.

• المبدأ الثاني: مبدأ تطوير وتحديث المرفق العام بصفة مستمرة:

- يقصد بهذا المبدأ تمكين المرفق العام من تحقيق المنفعة التي انشئ من اجلها علي افضل وجه ومواجهة الظروف المتغيرة التي تحيط بنشاط المرفق فإذا تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأ المرفق في ظلها او ظهر للإدارة خلال ممارسة المرفق لنشاطه انه يستحسن تغيير طريقة الإدارة لزيادة كفاءته، فإنها تملك ذلك وتتمتع بسلطة تقديره في هذا المجال، وعلي ذلك تتمثل في انه اذا ألزمت الادارة بالإبقاء علي تنظيم المرفق كيفية معينة بشكل أبدي ولم تتمتع بقدرة علي التغيير والتبديل فإنه سيرتب علي ذلك جمود المرفق وعجزه عن تحقيق المصلحة العامة التي نشئ من اجلها.
- يترتب علي ذلك انه ليس لاحد ان يحتج في مواجهة الادارة عندما تعمل سلطتها التقديرية في تغيير القواعد المنظمة للمرفق بوجود حق مكتسب الا انه من ناحية اخري يتوجب علي الادارة عند اعمالها سلطتها التقديرية في المجال ان تتقيد بدواعي المصلحة العامة وبعدم التعسف في استعمال السلطة.

المبدأ الثالث: المساواة بين المتفعين بالمرفق العام:

- اذا كان المرفق العام ملتزما بأداء خدماته بصفة مستمرة وبشكل منتظم فإنه لا يجوز للمرفق العام ان يميز بين منتفع واخر فيقدم للبعض خدماته ويحجبه عن آخرين إذ يجب ان يقدم المرفق العام خدماته وبتسوية كاملة بين جميع المتفعين.
- المساواة بين المتفعين امام المرافق العامة من المبادئ الدستورية العامة، والتي يجب احترامها حتي ولو لم ينص عليها الدستور وعلة ذلك ان المرافق العامة تقوم اساسا علي حساب الخزانه العامة .

المال العام، والمال العام هو مال جميع المواطنين جمعته الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها من موارد الدولة .

لا يعتبر مساساً بمبدأ المساواة ما تقرره جهة الإدارة من إعفاء بعض الفئات من المنتفعين بخدمات المرفق من كل الرسوم أو من جزء منها ولا ينال من مبدأ المساواة ما قد تقرره جهة الإدارة من رسوم متفاوتة للارتفاع بما تقدمه ارتكازاً على تقديم الخدمة بدرجات متفاوتة من التمييز مثل ما هو مشاهد في الطيران والسكك الحديدية من أن الارتفاع بها يتم بدرجات متفاوتة لكل درجة منها خدمات تختلف عن ما تقدمه بالدرجات الأخرى هنا يكون التفاوت في الرسوم بما يحمله من زيادة في رسوم بعض الدرجات عن الأخرى في مقابل ما يقدم من خدمات هذه الدرجة لا يتم تقديمه في الدرجات الأخرى

س ٢: اذكر انواع (تقسيمات) المرافق العامة من حيث نطاق اختصاصها وزاوية تمتعها بالشخصية المعنوية ؟

عناصر الاجابة

أولاً: تقسيم المرافق العامة من حيث نطاق اختصاصها بالشخصية المعنوية

(أ) المرافق العامة القومية : (ب) المرافق العامة الإقليمية :

(ج) معايير التمييز بين المرافق القومية والمرافق الإقليمية :

ثانياً: تقسيم المرافق العامة من حيث زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية

(أ) المرافق العامة المستقلة : (ب) المرافق العامة غير المستقلة :

أولاً: تقسيم المرافق العامة من حيث نطاق اختصاصها

(أ) تعريف المرافق العامة القومية:

تلك المرافق التي تمتد نشاطها إلى كل جزء من إقليم الدولة بحيث يستفيد من خدماتها كل المواطنين أو أغلبهم على الأقل .

مثال ذلك ← مرفق الأمن والدفاع والهاتف .
نظراً لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فإنها تخضع لإشراف الحكومة المركزية في العاصمة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن وتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المرافق القومية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها.

(ب) تعريف المرافق العامة الإقليمية:

المرافق التي يقتصر نشاطها داخل جزء محدد في الإقليم فلا يجوز أن يمتد نشاط هذا المرفق خارج هذا النطاق .

مثال ذلك ← مرافق المدارس وخدمات الكهرباء والمياه .

القاعدة العامة، أن لا تكون المرافق العامة الإقليمية تابعة للحكومة المركزية وإنما هي تابعة لهيئات محلية

(ج) معايير التمييز بين المرافق القومية والمرافق الإقليمية:

المعيار الأول: أداة إنشاء المرفق محل البحث:

يتم الرجوع إلى القانون أو القرار الذي أنشأ المرفق فإن تضمنت أداة الإنشاء أن المرفق قومي أو إقليمي فلا صعوبة والأمر واضح.

المعيار الثاني: إرادة مصدر قرار الإنشاء:

أن كانت إرادته قد اتجهت صوب إنشاء مرفق قومي فهو كذلك وأن اتجهت إرادته صوب إنشاء مرفق إقليمي فهو كذلك .

المعيار الثالث: الاختصاص الموكل للمرفق:

أن كان الاختصاص مما يندرج في اختصاص الهيئات اللامركزية فالمرافق إقليمي وأن لم يكن كذلك فالمرافق قومي.

ثانياً: تقسيم المرافق العامة من حيث زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية

أ) تعريف المرافق العامة المستقلة:

مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية ومفاد تمتع المرافق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة وله اهلية التعاقد واهلية التقاضي لا سلطان عليه في ذلك ولا يتمتع المرفق بالشخصية المعنوية الا اذا امنحتها له الدولة .

ب) مرافق العامة غير المستقلة:

هي مرافق عامة قدرت الدولة الا تمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر احاقها بالسلطة المركزية او باحد الاشخاص اللامركزية .

س ٣: من طرق اداره المرافق العامة طريقه الاستغلال المباشر وطريقه المؤسسات والهيئات العامة وضع ذلك ؟

الطريقة الاولى : الادارة المباشرة او الاستغلال المباشر

اولا : المقصود بالادارة المباشرة :

ان تتولى الدولة او الهيئات العامة مباشرة ادارة المرافق دون ان تعهد ذلك لاحد اشخاص القانون الخاص وتتم الادارة المباشرة للمرفق العام باستخدام الادارة لعمالها واموالها وما تملكه من امكانيات مادية وباستعمال السلطات والامتيازات المقررة كسلطة عامة

ثانيا : النتائج القانونية التي نترتب على الاخذ بطريقة الادارة المباشرة:

- ١- من حيث الموظفين (العمال) ← تكون علاقة العمل قائمة اصلا بين الجهة الادارية المنشئة للمرفق وبين الموظف العامل بالمرفق وعليه تبقي علاقة العمل قائمة في حالة الغاء المرفق العام.
- ٢- من حيث الاعمال ← القاعدة العامة ان جميع التصرفات (قرارات ، عقود) التي تتعلق بالمرفق العام انما تصدر او تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة بالجهة الادارية المنشئة.
- ٣- من حيث الاموال ← لا تتمتع المرافق العامة المدارة بطريقة الاستغلال المباشر باي استقلال مالي عن الشخص المعنوي العام الذي يتبعه فهو المسؤول عنها ماليا فعليه يقع عبء النفقات الجارية والاستثمارية ولذلك فهي ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في موازنة هذا الشخص المعنوي العام في الموازنة العامة للدولة.
- ٤- من حيث المنازعات ← القرارات التي تصدر في هذه المرافق قرارات ادارية سواء كانت هذه القرارات تنظيمية ام فردية والعقود التي تبرمها عقود ادارية كما تسري بالنسبة للأثار المترتبة علي اعمالها وتصرفاتها العامة قواعد المسؤولية الادارية ويختص القضاء الاداري بالنظر فيما ينشأ عن ذلك من منازعات.

الطريقة الثانية : المؤسسات والهيئات العامة او اللامركزية المرفعية

اولا : المقصود بالمؤسسات والهيئات العامة:

المؤسسات والهيئات العامة ← وسيلة من وسائل ادارة المرافق العامة عن طريق منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في نفس الوقت للرقابة المالية من جانب الدولة

المقصود بالمؤسسة العامة ← عبارة عن مرفق عام منح الشخصية المعنوية لتمكينه من الاستقلال في ادارته وذمته المالية عن السلطة الادارية التي يتبعها مع خضوعه لإشراف هذه السلطة ورقابتها.

ثانيا : العناصر التي تقوم عليها المؤسسة العامة :

١- تقوم المؤسسة العامة علي اساس وجود مرفق عام:

اي ان النشاط الذي تقوم به تنطبق عليه الاحكام الرئيسية التي تنطبق علي المرفق العام ومن ثم يجب ان تتوافر فيه شروط وصفات المرفق العام.

٢- خضوع الهيئات والمؤسسات العامة لنظام الوصاية:

يترتب علي ذلك اعتبار اعمالها اعمالا ادارية وعمالها موظفين عموميين واموالها عامة اي انها تخضع لنظام الوصاية فمن حق الادارة المركزية ان تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم خروجها من المجال المحدد لها

٣- نتمتع الهيئات والمؤسسات العامة بالشخصية الاعتبارية:

التمتع بالشخصية الاعتبارية يمنح الهيئات العامة قدرا كبيرا من الاستقلال حيث لا استقلال لها اذا كانت هذه المنظمة جزءا من شخصية الدولة ولا شخصية ذاتية لها ويترتب علي ذلك ان المؤسسة يصبح لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الدولة فيكون لها ايراداتها ومصروفاتها كما لها حق التقاضي والتعاقد وتكون اهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

٤- خضوع المؤسسات لمبدأ التخصص:

يبدو ان الاستقلال الذي تتمتع به الهيئات والمؤسسات العامة بصفتها اشخاصا معنوية **تقيد بقيدين.**

✓ **القيد الاول** ← قيد التخصص بحيث يجب ان لا تخرج المؤسسة العامة عن حدود الهدف الذي انشئت من اجله في سبيل تحقيقه.

✓ **القيد الثاني** ← يتمثل في سلطة الادارة المركزية في رقابة المؤسسة العامة من اجل ضمان التزامها بتحقيق السياسة العامة، وعدم الخروج عنها وذلك تبعا لما نص عليه صك انشائها.

تدار المؤسسة العامة عن طريق سلطتين احدهما تتولى التقرير والاخرى تتولى التنفيذ **ويمثل سلطة التقرير** مجلس ادارة في كل مؤسسة عامة علي حدة **اما سلطة التنفيذ** فيمثلها رئيس مجلس الادارة او المدير العام للمؤسسة العامة.

تعريف السلطة التقرير ← السلطة العليا المهيمنة علي شؤون المؤسسة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة بها ولها ان تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وفقا لأحكام الصك الصادر بأنشائها وتتولى سلطة التقرير مهام اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعاقدة بالشئون المالية والادارية والفنية والموافقة علي مشروع الموازنة الخاص بها.

سلطة التنفيذ ← تتولي تصريف شؤون المؤسسة العامة وتمثيلها امام القضاء وفي صلاتها بالأشخاص العامة الأخرى والخاصة كما تعتبر سلطة التنفيذ مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اغراض الهيئة.

ثالث : مزايا ادارة المرافق العامة عن طريق الهيئات العامة :

١. التحرر من القيود والتعقيدات الادارية الحكومية.
٢. اتخاذ اساليب ادارية توافق طبيعة النشاط الذي يقوم به المرافق
٣. تشجيع الافراد والهيئات الخاصة علي تقديم الهيئات والوصايا لهذه الاشخاص العامة .
٤. التخفيف من العبء الواقع علي كاهل الادارة العامة الحكومية .

رابعاً : عيوب ادارة المرافق العامة عن طريق الهيئات العامة :

- ١- اساءة استعمال الاستقلال الذي تتمتع به .
- ٢- ضعف الرقابة المفروضة عليها عن طريق الوصاية الادارية او تنتج من عدم التنسيق بين الانواع المختلفة لهذه الاشخاص وخاصة التي تمارس نشاطا متقاربا.

س ٤: اكتب في التزام المرافق العامة كأحد طرق ادارة المرفق العام مبينا طبيعته عقد الالتزام وأثارة ؟

الالتزام المرافق العامة

🌟 **التزام المرافق العامة** ← عقد اداري يتم بمقتضاه اسناد ادارة احد المرافق العامة الاقتصادية الى شخص من اشخاص القانون الخاص سواء كان فردا او شركة لمدة محددة لتحقيق الغرض الذي أنشئ المرفق العام من اجله وعلي مسؤوليته بواسطة امواله وعماله مقابل تحصيل رسوم من المنتفعين بخدمات المرفق، ويسمى هذا العقد **عقد الالتزام او عقد الامتياز**.

اولا الطبيعة القانونية لعقد التزام:

🌟 ذهب فريق من الفقهاء الى ان تكييف عقد الالتزام بانه عمل قانوني يصدر من جانب واحد وهو الادارة ويستندون في ذلك الي أن للسلطة المانحة للالتزام دائما حق التدخل وتعديل قواعد الالتزام بإرادتها المنفردة دون توقف علي ارادة الملتزم .

🌟 **الرأي الراجح** ← يذهب الرأي الراجح في الفقه الي اعتبار عقد الالتزام عمل قانوني مركب يتضمن نوعين من الشرو الشروط لائحة وشروط تعقدية .

النوع الاول: الشروط اللاحقة:

🌟 الشروط الصادرة باللائحة والمتعلقة بتنظيم المرفق وتشغيله كشروط استغلال المرفق ورسوم الانتفاع والاحكام المتعلقة بالعاملين في المرافق وتأمين سير المرفق باطراد وانتظام والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق .

النوع الثاني: الشروط التعاقدية:

🌟 هذه الشروط تنصب بصفة اساسية علي كل ما يتصل بمبدأ التوازن المالي للعقد وتبرز في الشروط الخاصة بمدة الامتياز والمزايا المالية المنصوص عليها نصائح الملتزم.

ثانيا: اثار عقد الالتزام:

١- اثار عقد الالتزام علي جهة الادارة:

تتمتع الادارة بثلاثة حقوق اساسية في مواجهة الملتزم:

- 🌟 حق مراقبة تنفيذ العقد طبقا للشروط المتفق عليها واجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط وتوقيع الجزائيات عليه اذا اقتضي الامر واهم هذه الجزاءات الغرامة المالية.
- 🌟 حق الادارة في تعديل الشروط اللائحية في العقد وخاصة تعديل اسعار الانتفاع بخدمات المرفق وفقا لمطالبات المصلحة العامة.
- 🌟 حق الادارة في استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة وذلك بشرائه وتعويض الملتزم عما قد يلحقه من اضرار نتيجة لهذا الاسترداد.

٢- اثار عقد الالتزام علي المتعاقد:

عن حقوق المتعاقد الملتزم فتمثل في :

- 🌟 حقه في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام بما يضمن له الحصول علي ربح معقول مقابل تحمله مسؤولية ادارة المرفق.
- 🌟 للمتعاقد الحق في الحصول علي تعويضات مالية من الادارة مانحة للالتزام لتعويضه عما قد يصيبه من خسائر او اضرار نتيجة فرض شروط معينة او رسوم محددة عليه او بسبب تغير الظروف الاقتصادية بما يحقق التوازن المالي لعقد الالتزام.

٣- اثار عقد الالتزام علي المنتفعين:

فيما يتعلق المنتفعين بخدمات المرفق فإن لهم الحق في :

- 🌟 الانتفاع بخدمات المرافق العامة علي قدم المساواة دون التفرقة بينهم لاي سبب من الاسباب طالما ان شروط الانتفاع بخدمات المرفق قد توافرت فيهم وانهم قاموا بدفع الرسوم المقررة لهذا الانتفاع.

❁ فإن للمتفعين الحق في مطالبة الادارة بالتدخل لإجبار الملتزم علي تنفيذ شروط عقد الالتزام في حالة اخلاله بهذه الشروط وعند رفض الادارة ذلك فان لهم حق الالتجاء الي القضاء الاداري بطلب الغاء القرار الصادر بعدم التدخل من الادارة

❁ يلاحظ ان الالتجاء الي اسلوب الامتياز في ادارة المرافق العامة قد تقلص الي حد كبير في الوقت الحاضر نظرا للمساوي التي تنسب الي هذه الطريقة والتي يتمثل اهمها في الاثراء الفاحش الذي حدث لكثير من شركات الامتياز وتأثير الشركات الاجنبية منها علي استقلال الدول التي تدير بها المرافق محل الامتياز.

س ٥: ميز بين الضبط الإداري و الضبط القضائي ؟ صيغة اخري: قارن بين الضبط الاداري والضبط القضائي ؟

ماهية الضبط الإداري:-

❁ المعيار التوفيقي (المختلط) ← حق الإدارة في أن تفرض علي الافراد قيود تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام .

الضبط الاداري والضبط القضائي:

❁ الضبط القضائي ← مجموعة الاجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبها تمهيدا للقبض عليها وجمع الادلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة.

❁ من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الاداري في انهما يستهدفان المحافظة علي النظام العام الا ان لكل منهما هدفا:

❁ الضبط الاداري ← يقوم بمراقبة الاشخاص عن طريق التنظيم لنشاطهم بهدف تجنب الفوضى اي صيانة وحفظ النظام العام وذلك عن طريق تنبيه المواطنين للأعمال والتصرفات التي يجب ان لا يقوموا بها فان الضبط الإداري هو اذن اسلوب وقائي يرمي الي منع الاخلال بالنظام العام قبل وقوعه او وقفه او منع استمراره اذا بدأ وهذا للمحافظة علي النظام العام.

❁ الضبط القضائي ← البحث عن مرتكبي المخالفات لتسليمهم للعدالة ومن ثم فإن الضبط القضائي علاجي ويبدأ بعد ارتكاب المخالفة اي لاحق لوقوع الاخلال بالنظام العام

تختلف اجراءات الضبط الاداري عن اجراءات الضبط القضائي

❁ الضبط الاداري ← يعتبر صورة من صور النشاط الاداري للسلطة الادارية واجراءاته تخضع لأحكام القانون الاداري وتتميز نشاط الضبط الاداري في طبيعة اجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيمية او فردية تخضع لرقابة ادارية ذاتية مثل وقف التنفيذ للقرارات او الغائها اداريا وكذلك يخضع لرقابة القضاء الاداري الغاء .

❁ الضبط القضائي ← يصدر في شكل قرارات قضائية عن السلطة القضائية ومن ثم لا تخضع اجراءاته لرقابة المشروعية لدي القضاء الاداري مثل الطعن بالإلغاء والتعويض ولا تخضع لإجراءات وقف التنفيذ كما هو الحال في النشاط للضبط الاداري ولا تخضع لإجراءات التظلم التي تخضع لها اجراءات الضبط الاداري.

س ٦: وضح أهداف واغراض الضبط الاداري؟

عناصر الاجابة

اولا : مفهوم فكرة النظام العام :

ثانيا : عناصر النظام العام :

يعد الهدف الاساسي للضبط الاداري هو حماية النظام العام ومنع انتهاكه والاخلال به في الدولة ولذلك فإن الفقه يحصر الهدف من الضبط الاداري في اقرار النظام العام وصيانتها واعادته الي الحالة الطبيعية كلما اضطرب او اختل ذلك النظام .

اولا : مفهوم فكرة النظام العام :

النظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان فما يعتبر مخالفة للنظام العام في زمان او مكان معينين قد لا يعد كذلك في زمان او مكان اخرين يختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة

ثانيا : عناصر النظام العام :

- ١- **المقصود بالامن العام** ← كل ما يطمئن به الانسان علي نفسه وماله وبذلك يهدف الضبط الاداري لتحقيق الامن العام للمواطنين وجعلهم يشعرون بان انفسهم واموالهم واغراضهم في مأمن من الاعتداءات والانتهاكات وعلي الادارة واجب الحفاظ علي النظام في الدولة كلها بمنع الحركات الثورية والمظاهرات والتجمعات الخطرة في الطرق العامة علي خلاف القانون كما تلتزم الادارة بالعمل علي توقي الكوارث العامة والتصدي لها حال حدوثها سواء كانت بفعل الطبيعة مثل الفيضانات والزلازل او كانت من صنع البشر كالجرائم مثل القتل والسرقه .
- ٢- **المقصود بالصحة العامة** ← كل ما من شأنه ان يحفظ صحة الجمهور وقيمهم اخطار الامراض ولهذا يقع علي عاتق الادارة مقاومة اسباب الامراض باتخاذ الاجراءات الوقائية فيما يتعلق بمشرب الافراد ومأكلهم ومسكنهم اذ يجب علي الادارة ان تطعم الافراد من الامراض المعدية وان تتخذ الاجراءات التي تمنع انتشارها وكذلك ضرورة مراقبة صلاحية الاغذية والتأكد من ان المحال العمومية تلتزم بالشروط الصحية.
- ٣- **المقصود بالسكينة العامة** ← المحافظة علي حالة الهدوء والسكون في الطرق والاماكن العامة حتي لا يتعرض الافراد لمضايقات الغير كالمتهملين او من يستعملون مكبرات الصوت .. الخ .
- ٤- **الاداب والاخلاق العامة** ← توسعت احكام مجلس الدولة الفرنسي الحديثة في مدلول النظام العام ليشمل المحافظة علي النظام الادبي حيث قضت بشرعية قرار الادارة بمنع عرض المطبوعات التي تصف الجرائم والفضائح في الاماكن العامة كما حكم مجلس الدولة الفرنسي بشرعية الاجراءات التي اتخذتها الادارة لحماية ابناء المستعمرات من تأثير الخمر لان ذلك يتعلق مباشرة بحماية النظام العام.

س٧: وضع انواع الضبط الاداري ؟

انواع الضبط الاداري:

١- الضبط الاداري العام :

هو حماية جميع الافراد في المجتمع من خطر الانتهاك والاخلال به والمحافظة علي النظام العام بعناصره الثلاثة (الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وهو يتضمن تنظيم النشاط الفردي والحريات الفردية بوضع الضوابط والقيود .

يهدف الضبط الاداري العام ← الي حماية النظام العام في المجتمع من الاضطرابات سواء بمنع وقوعها او وقفها او منع تفاقمها عند وقوعها وذلك علي مستوي الدولة كلها او علي مستوي احدي وحداتها المحلية بالإضافة الي وقاية المجتمع من الاخطار والانتهاكات ومنع استمرارها اذا وقعت اذ ينبغي المحافظة علي الامن العام للوطن والمواطنين وحماية الصحة العامة من الامراض وتوفير المسكن العامة لجميع السكان في جميع الاماكن وهذه هي اغراض الثلاثة للضبط الاداري.

٢- الضبط الاداري الخاص:

ذلك الضبط الذي تنص عليه بعض القوانين واللوائح من اجل تدارك الاضطرابات في مجال محدد وباستخدام وسائل اكثر تحديدا تتلاءم فنيا مع ذلك المجال وهي بوجه عام اكثر تشددا ويعني ذلك تحديد نوع من انواع النشاط الفردي واخضاعه لسلطة ادارية معينة بتشريع يبين هذه السلطة وحدودها واغراضها .

يستند الضبط الاداري الخاص الي بعض السلطات العامة لتمارسها بصورة محددة في مجال معين دون سواه مثل القانون الخاص بتنظيم المهن الخطرة والضبط الخاص بحماية البيئة وكذلك مثل القيود التي تفرض علي الافراد لحماية الآثار او تنظيم السياحة .

مما سبق نستنتج ان الضبط الاداري الخاص يختلف عن الضبط الاداري العام من حيث الهيئة التي تمارسه فتكون هيئة خاصة ومن حيث الهدف يكون الضبط الخاص خارج نطاق الضبط العام ومن حيث المجال يكون الضبط العام اوسع مجالا من الضبط الخاص حيث انه يكون مقيد بمكان او نشاط او هدف معين بذاته

س٨: اشرح سلطات وحدود الضبط الإداري في الظروف العادية ؟

عناصر الاجابة

اولا : سلطات الضبط الاداري:

ثانيا : حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف العادية

أولاً:سلطات الضبط الاداري

(أ)سلطات الضبط الاداري العام
١-سلطات الضبط الإداري المركزية:

تتمثل سلطات الضبط المركزية في **رئيس الجمهورية** الذي يعتبر راس هيئات الضبط الاداري .
الا ان دستور عام (٢٠١٤) قد اناط اصدار لوائح الضبط الي رئيس مجلس الوزراء ثم يلي ذلك هيئة الشرطة وهي الهيئة النظامية المسؤولة عن المحافظة علي النظام العام في الدولة.

٢- هيئات الضبط الإداري اللامركزية:

تمثل سلطات الضبط الإداري في المحافظون ومديرو الامن ورجال الشرطة وتمتاز هذه الهيئات بالصفة الاقليمية.

(ب) سلطات الضبط الإداري الخاصة

السلطات التي تمارس الضبط الإداري العام يمكنها ان تمارس الضبط الإداري الخاص.

ثانياً: حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

١- احترام مبدأ المشروعية:

مبدأ المشروعية بمعناها العام والواسع يعني سيادة القانون، أي خضوع جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد السارية بالدولة .

المقصود بالمشروعية الإدارية خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده .

من ذلك نستنتج ان كل عمل اداري يخرج عن هذا المبدأ يكون محلاً للطعن فيه ولأجل احترام مبدأ المشروعية من قبل

سلطات الضبط يجب ان تحترم مجموعة ضوابط هي:

يجب ان تكون اجراءات الضبط الإداري مسببة بأسباب تتعلق بالحفاظ علي النظام العام فقط .

يجب ان تكون اجراءات الضبط الإداري ضرورية والا تتجاوز ما تتطلبه الظروف وذلك يعني ان اجراءات التقييد يجب ان لا تمارس الا اذا كان هناك خطر وتهديد للنظام العام وذلك طبقاً للمبدأ القائل "

ان الحرية هي القاعدة وان التقييد عن طريق اجراءات الضبط هو الاستثناء.

ان تكون هناك مساواة بين جميع المواطنين امام اجراءات الضبط الإداري وذلك تطبيقاً لمبدأ من المبادئ وهو مساواة الجميع امام القانون.

التحديد الواضح لاختصاصات الادارة لا يمكن ان يتحقق مبدأ المشروعية علي ارض الواقع الا اذا كانت اعمال وصلاحيات السلطة الادارية واضحة ومحددة.

٢- خضوع سلطان الضبط الإداري للرقابة القضائية:

تتناول هذه الرقابة العناصر التالية:

١. رقابة اهداف الضبط الإداري أهداف الضبط الإداري دائماً هي اهداف مخصصة وليس للإدارة ان تخرج عنها ولا في ان تستخدم سلطة الضبط غير ما اعدت له والا كان تصرفها مشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة الانحراف بها.

٢. رقابة اسباب استعمال سلطة الضبط الإداري يقصد بذلك الظروف الخارجية التي دفعت الإدارة الي التدخل فالقضاء الإداري لا يعتبر تدخل الإدارة مشروعاً الا اذا كان ثمة اسباب جدية تهدد بالاخلال بالامن .

٣. رقابة وسائل الضبط الإداري تتناول هذه الرقابة مشروعية الوسيلة التي لجأت إليها الإدارة عند تدخلها وملائمتها فمن حيث مشروعية الوسيلة أجاز القضاء للإدارة اللجوء إلي وسيلة مشروعة لتحقيق اغراض الضبط الإداري العام فلها ان تصدر لوائح ضبط او بوليس لتنظيم تصرفات المواطنين سلباً أو إيجاباً ولها أن ترخص امور وتمنع غيرها ومن حيث ملائمة الوسيلة لأسباب التدخل فلا يكفي ان تكون الوسيلة مشروعة في ذاتها بل يجب ايضاً ان تكون ملائمة لسبب التدخل وان تتناسب مع الظروف المادية التي دفعت الإدارة لإستخدامها .

س ٩: اكتب في حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية ؟

سلطات البوليس او الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية

اهم التشريعات التي صدرت في مصر لتقوية سلطات البوليس او الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية ما يأتي:

- ١- **التشريع المنظم للتعبئة العامة** < يجوز لرئيس الجمهورية حال اعلان التعبئة العامة في حال توتر العلاقات الدولية او قيام خطر الحرب .
- ٢- **التشريع المنظم للدفاع المدني** < يقصد بالدفاع المدني وقاية المواطنين وتامين سلامة المواصلات والمخابرات وضمان سير العمل بانتظام واطراد في المرافق العامة .
- ٣- **تنظيم حالة الطوارئ** < ويطلق عليها قديما الاحكام العرفية وتعلن حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية

س.ف: عرف نظرية الظروف الاستثنائية مبيناً خصائصها ؟

ماهية نظرية الظروف الاستثنائية وموقف الفقه:

يقع علي كاهل الدولة حماية النظام العام المتمثل في عناصره الثلاثة المعروفة (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وبالتالي فإذا حدث اي اختلال لأحد هذه العناصر فتلجأ الدولة حينئذ إلي وسائل احتياطية تتمثل في ما يسمي بالظروف الاستثنائية وقد تخالف الدولة القانون حين تطبيقها لهذه النظرية ورغم هذه المخالفة إلا أنها تعتبر مشروعة نتيجة الظروف المحاطة بالدولة وذلك تطبيقاً وذلك تطبيقاً للمبدأين المعروفين (ان الضرورات تبيح المحظورات , وان الضرورة تقدر بقدرها) .

قد يتبادر إلي الذهن بان نظرية الظروف الاستثنائية تتشابه مع حالة الضرورة

إلا انه يلاحظ وجود بعض الاختلافات بينهما وذلك علي النحو التالي

- ١- **ان حالة الضرورة** < تقوم في حالة وجود خطر جسيم ومفاجئ في مجال الضبط الاداري وبالتالي فهي عبارة عن حالة طارئة او مستعجلة تقتضي تدخل هيئات الضبط علي وجه السرعة لمواجهةها والتغلب عليها فهي تفترض ان يكون هذا الخطر مؤقتا وليس مستمرا
- ٢- **اما الظروف الاستثنائية** < تستمر عادة وقتا اطول من الزمن فالضرورة قد تبدأ بحالة طارئة ولكنها قد تستمر بعد ذلك فترة طويلة من الزمن في الحرب .
- ٣- **الضرورة** < ترتبط دائما بالمحافظة علي النظام العام والذي يعتبر شرط لازما لها
- ٤- **نظرية الظروف الاستثنائية** < فقد اضافت شيئا جديدا وهو ضمان سير المرافق العامة بالإضافة الي المحافظة علي النظام .
- ٥- لا يترتب علي نظرية الظروف الاستثنائية في حالة قيامها توسيع سلطات الضبط الاداري فقط انما توسع من سلطات الادارة بصفة عامة مادام الامر يتعلق بسير المرافق العامة
- ٦- **اما نظرية الضرورة** < تطبق في مجال الضبط الاداري وتسمح بتوسيع سلطات الضبط الاداري فقط .
- ٧- بالتالي يمكن القول ان **نظرية الظروف الاستثنائية ليست تطبيقا عاديا لنظرية الضرورة** وتختلف عن التطبيقات الاخرى كحالة الاستعجال وحالة القوة القاهرة.

خصائص نظرية الظروف الاستثنائية:

- ١- **ذات طابع قانوني** ← اجراء قانوني وليس اجراء سياسي يجد مصدر شرعيته في الدساتير والقوانين التنظيمية للبلاد
- ٢- **ذات طابع مؤقت** ← استثناء قد تمر الدولة بظروف غير عادية او غير مألوفة تستوجب تطبيق نظام قانوني مؤقت غير مستمر في الزمان بحيث يعود الوضع الي ما كان عليه بمجرد انتهاء مصوغاته اي بمجرد ان يتم تجاوز هذا الظرف الطارئ وهذه الصفة المؤقتة تشكل ضمانا للحقوق والحريات الاساسية.
- ٣- **هدفها مواجهة ظرف استثنائي محدد** ← فلا يتم الاعلان عن حالة الاستثناء الا اذا كان هناك ظرف طارئ او استثنائي ارتقي الي درجة عجزت معه السلطات العادية عن مواجهته.
- ٤- **تولي السلطة التنفيذية مقاليد الامور** ← يرجع ذلك الي سرعتها في التقرير والتنفيذ التي تمتاز بها وهو ما يتطلبه الظرف الاستثنائي .
- ٥- **تجميد العمل بالقوانين العادية** ← حيث يتطلب الاعلان عن حالة الاستثناء التوقف عن احترام مجموعة من القوانين المختلفة خاصة تلك التي تتعلق بتنظيم ضمان الحقوق والحريات الاساسية بحجة انها تحول دون مواجهة الظرف الطارئ القائم بشكل فعال ويتم الرجوع اليها بمجرد زوال الحالة المعلنة .
- 🌟 **موقف الفقه فيما استقر عليه القضاء الاداري** ← المتأمل في صور خروج هيئات الضبط الاداري عن الحدود التشريعية يجدها كثيرة **لكن يمكن حصرها في ثلاث امور هي:**
 - ١- خروج هيئات الضبط عن الاجراءات الشكلية التي نص عليها القانون
 - ٢- الخروج عن قواعد الاختصاص المصوص عليها قانونا
 - ٣- امتناع هيئات الضبط الاداري عن تنفيذ احكام قضائية واجبة النفاذ
- 🌟 **قد استقر القضاء الفرنسي علي مشروعية هذه الصور الثلاث واقرار حق هيئات الضبط الإداري في ذلك .**